

ผู้ฟ้องคดีได้อนุญาตให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างต่อไปอีก ๑๐๐ วัน ครั้นครบกำหนดระยะเวลาที่ขยายให้แล้ว ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีเร่งรัดทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จรวม ๘ ครั้ง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังเพิกเฉยไม่เข้าทำการก่อสร้างเป็นระยะเวลานานถึง ๔ เดือน ผู้ฟ้องคดีจึงมีประกาศลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ ยกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดี และคิดค่าปรับและค่าเสียหายตามสัญญาจ้าง ข้อ ๑๕ วันละ ๑๕,๑๖๐ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ รวม ๑๗๓ วัน เป็นเงิน ๒,๖๒๒,๖๘๐ บาท และได้แจ้งสิทธิและสงวนสิทธิเรียกค่าปรับจากการจ่ายเงินค่างวดการก่อสร้างให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบเป็นเงิน ๑,๑๘๒,๔๘๐ บาท เมื่อนำมาหักค่าปรับทั้งหมด ยังเหลือค่าปรับจำนวน ๑,๔๔๐,๒๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินค่าปรับที่ยังไม่ได้ชำระและค่าปรับลดส่วนต่างของวัสดุคงเหลือมา จำนวน ๕๗,๑๐๒ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๔๙๗,๓๐๒ บาท มาชำระภายใน ๗ วัน นับแต่วันได้รับหนังสือ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ ทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าปรับและค่าเสียหายอื่นที่เพิ่มเติมจากเดิมเป็นเงิน ๑,๕๑๑,๙๐๒ บาท และได้รับเงินประกันสัญญา ซึ่งได้ฝากไว้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเกาะสมุย จำนวน ๗๕๘,๐๐๐ บาท และเมื่อนำเงินประกันสัญญาจ้างมาหักกลบลบหนี้กับเงินค่าปรับและค่าเสียหายอื่นๆ ตามสัญญาแล้ว ปรากฏว่าเหลือเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๗๕๓,๙๐๒ บาท ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๙ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบถึงการรับเงินประกันสัญญาและให้นำเงินจำนวน ๗๕๓,๙๐๒ บาท ไปชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วแต่เพิกเฉยไม่ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี

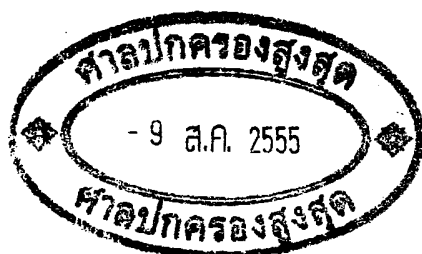
ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินจำนวน ๗๕๓,๙๐๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่สัญญาเลิกกันจนถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๔๕,๘๕๐ บาท รวมต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นเงิน ๗๙๙,๗๕๒ บาท และให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินต้นจำนวน ๗๕๓,๙๐๒ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การและฟ้องแย้งว่า ผู้ถูกฟ้องคดียอมรับว่าผิดนัดในการส่งมอบงานที่รับจ้างในงวดที่ ๔.๒ งวดที่ ๕ งวดที่ ๑๐ และงวดที่ ๑๑ ตามสัญญาจ้างจริง แต่เหตุที่ผิดนัดดังกล่าว บางส่วนเกิดจากภัยธรรมชาติโดยเป็นช่วงพายุ น้ำท่วม ไม่อาจปรับถมพื้นดินทำการก่อสร้างฐานรากเพื่อสร้างอาคารส่วนต่อไปได้ ปรากฏตามหนังสือลงวันที่ ๓



/ธันวาคม...

ธันวาคม ๒๕๔๗ บางส่วนเกิดจากรอการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์มุงหลังคา และการตรวจ
รับงานของฝ่ายผู้ฟ้องคดีล่าช้า และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้เบิกเงินค่างวดงานก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดี
ได้หักเป็นเงินค่าปรับทั้งหมด โดยได้หักเงินค่าปรับเกินส่วนไปจากข้อตกลงตามสัญญาจ้าง
ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีขาดเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และค่าแรงงาน
ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งแห่งการผัดผ่อนส่งมอบงาน การที่ผู้ฟ้องคดีได้หักค่าปรับไว้เกินส่วนจาก
ข้อตกลงตามสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีได้โต้แย้งคัดค้านและร้องขอความเป็นธรรมในการ
หักเงินค่าปรับไว้แล้วแต่ผู้ฟ้องคดีก็เพิกเฉย ปรากฏตามหนังสือลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๘
ซึ่งตามสัญญาจ้างข้อ ๑๕ นั้น อัตราค่าปรับในกรณีที่ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีผิดสัญญา ตกลงกันไว้
ในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ต่อวัน แต่เนื่องจากสัญญาดังกล่าวไม่ได้คำนวณจำนวนเงินค่าปรับ
เป็นตัวเงินไว้ในวันเดียวกันกับที่ทำสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงได้ทำบันทึกต่อท้ายสัญญา โดยนำ
ข้อความตามข้อ ๕ และข้อ ๑๕ ไปขยายความ แต่ปรากฏว่ามีการคัดลอกตัวเลขค่าปรับจาก
สัญญาเดิมร้อยละ ๐.๐๑ ต่อวัน เป็นร้อยละ ๐.๑ ต่อวัน ทำให้คำนวณค่าปรับผิดพลาดจาก
ความเป็นจริงซึ่งตามสัญญาจ้างข้อ ๑๕ สามารถคำนวณค่าปรับได้เพียงวันละ ๑,๕๑๖ บาท
ไม่ใช่วันละ ๑๕,๑๖๐ บาท ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ตกลงให้มีการเพิ่มอัตราค่าปรับจากร้อยละ ๐.๐๑
ต่อวัน เป็นร้อยละ ๐.๑ ต่อวัน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีเพิ่งทราบว่ามีการคำนวณค่าปรับ
ผิดพลาดเมื่อถูกหักเงินค่างวดงานก่อสร้างมาชำระค่าปรับในคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิปรับ
ผู้ถูกฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๐.๑ ต่อวัน ตามบันทึกต่อท้ายสัญญา คงมีสิทธิปรับได้ในอัตรา
ร้อยละ ๐.๐๑ ต่อวัน ตามสัญญาจ้างข้อ ๑๕ เมื่อรวมระยะเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีกระทำผิด
สัญญาจนถึงวันที่ฝ่ายผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาเป็นเวลา ๑๗๓ วัน จึงคิดเงินค่าปรับได้เพียง
๒๖๒,๒๖๘ บาท รวมทั้งค่าปรับลดส่วนต่างของวัสดุในการมุงหลังคา ๕๗,๑๐๒ บาท จึงเป็น
หนี้รวมเพียง ๓๑๙,๓๗๐ บาท การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีรับผิดจ่ายเงินค่าปรับ
เป็นจำนวนถึง ๒,๖๒๒,๖๘๐ บาท นับเป็นการเรียกร้องอันไม่อาจอ้างกฎหมายได้ และในการที่
ผู้ฟ้องคดีได้หักเอาเงินค่าส่งมอบงานของผู้ถูกฟ้องคดีรวม ๒ ครั้ง เป็นเงิน ๑,๑๘๒,๔๘๐ บาท
และเงินประกันอีก ๗๕๓,๙๐๒ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๓๕,๓๘๒ บาท ไปเกินจาก
ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบนั้นเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้เป็นหนี้
ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีอำนาจฟ้องในคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีฟ้องแย้งว่า การที่ผู้ฟ้องคดีได้
หักเงินค่างวดไปจากจำนวนเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีเบิกจำนวน ๒ ครั้ง คือ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘
เป็นเงิน ๒๕๗,๗๒๐ บาท เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ เป็นเงิน ๙๒๔,๗๖๐ บาท และได้



ริบหลักประกัน...

รับหลักประกันสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีจำนวน ๗๕๘,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ รวมเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีหักไปเป็นจำนวน ๑,๙๓๕,๓๘๒ บาท แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหนี้ค่าปรับจำนวน ๒๖๒,๒๖๘ บาท และค่าปรับลดส่วนต่างของวัสดุในการมุงหลังคาอีกจำนวน ๕๗,๑๐๒ บาท รวมเป็นหนี้เงินทั้งหมดจำนวน ๓๑๙,๓๘๐ บาท ผู้ฟ้องคดีหักเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้รับไปเป็นจำนวน ๑,๙๓๕,๓๘๒ บาท จึงเกินไปจากจำนวนหนี้ที่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นหนี้อยู่จำนวน ๑,๖๒๖,๐๑๒ บาท เงินจำนวนดังกล่าวจึงเป็นเงินที่ผู้ฟ้องคดีหักเอาไปโดยไม่มีสิทธิอันจะอ้างกฎหมายได้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้เรียกร้องให้คืนเงินจำนวนดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉยขอให้ศาลพิพากษายกฟ้องผู้ฟ้องคดี และขอเรียกดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงินจำนวน ๑,๖๒๖,๐๑๒ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ จนถึงวันฟ้องเป็นเวลา ๒๗๖ วัน เป็นเงินดอกเบี้ย ๙๒,๒๑๔ บาท และให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบชำระเงินแก่ผู้ถูกฟ้องคดีในต้นเงินจำนวน ๑,๖๒๖,๐๑๒ บาท กับดอกเบี้ย ๙๒,๒๑๔ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๑,๗๑๘,๒๒๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงิน ๑,๖๒๖,๐๑๒ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าผู้ฟ้องคดีจะชำระเสร็จ

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การและให้การแก้ฟ้องแย้งว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๖ ในวันทำสัญญามีการทำบันทึกแนบท้ายรายละเอียดเพิ่มเติม และผู้ถูกฟ้องคดีก็ลงลายมือชื่อกำกับรับทราบถึงความถูกต้องของบันทึกเกี่ยวกับค่าปรับกรณีผิดสัญญาแล้ว อีกทั้งค่าปรับวันละ ๑๕,๑๖๐ บาท ก็ได้พิมพ์เป็นตัวหนังสือกำกับตัวเลขไว้ จึงไม่ใช่เป็นการคิดค่าปรับผิดพลาดตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง สำหรับกรณีผู้ถูกฟ้องคดีฟ้องแย้งเรียกเงินจำนวน ๑,๗๑๘,๒๒๖ บาท พร้อมดอกเบี้ยจากผู้ฟ้องคดีนั้น เมื่อค่าปรับตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้างถึงถูกต้อง จึงไม่ก่อให้เกิดสิทธิแก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่จะเรียกร้องจากผู้ฟ้องคดีได้

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมและคัดค้านคำให้การแก้ฟ้องแย้งว่า สัญญาข้อตกลงเกี่ยวกับค่าปรับระหว่างผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีนั้น ได้ตกลงกันในการทำสัญญาเป็นค่าปรับรายวัน โดยยึดถือค่าปรับอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ต่อวัน ผู้ถูกฟ้องคดีก็เข้าใจมาตลอดว่า อัตราค่าปรับเป็นไปตามสัญญาหลักเลขที่ ๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ข้อ ๑๕ เรื่องค่าปรับ การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า มีการทำบันทึกแนบท้ายสัญญาหลักระบุจำนวนตัวเลขตัวอักษร คำนวณจากอัตราร้อยละ ๐.๑ ต่อวัน นั้น สัญญาแนบท้ายดังกล่าวได้ทำขึ้นเพื่อกำหนดรายละเอียดสิทธิของคู่จ้างในการบอกเลิกสัญญาและรายละเอียดค่าปรับซึ่งถือตามอัตราที่ตกลงกันไว้แล้วในสัญญาหลักให้ง่ายแก่การปฏิบัติเท่านั้น โดยสัญญาแนบท้าย



/ดังกล่าว...

ดังกล่าวได้ทำขึ้นในวัน เวลา ช่วงเดียวกันต่อจากการทำสัญญาหลัก ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาเดิมที่ทำไว้แต่อย่างใด อีกทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับจากสัญญาเดิมที่คิดค่าปรับร้อยละ ๐.๐๑ ต่อวัน เป็นคิดค่าปรับใหม่ร้อยละ ๐.๑ ต่อวัน ตามที่ผู้ฟ้องคดีนำมาฟ้องเรียกร้องเป็นคดีนี้ เพียงแต่ในสัญญาแนบท้ายดังกล่าวได้คัดลอกนำอัตราค่าปรับร้อยละ ๐.๐๑ ต่อวัน ตามสัญญาที่ตกลงไว้มาคิดจำนวนค่าปรับในรายละเอียดทำให้เกิดความผิดพลาดจากอัตราที่ตกลงกันจากร้อยละ ๐.๐๑ ต่อวัน เป็นร้อยละ ๐.๑ ต่อวัน จึงทำให้การคำนวณจำนวนค่าปรับผิดพลาดจากอัตราที่คู่สัญญาได้ตกลงกันไว้ ซึ่งถึงแม้ผู้ถูกฟ้องคดีได้ลงลายมือชื่อในสัญญาแนบท้ายก็เป็น การลงชื่อโดยสำคัญผิดว่า เป็นการคำนวณอัตราค่าปรับตามที่ตกลงกันไว้เดิม อีกทั้งคู่สัญญา ไม่ได้มีเจตนายึดถือเอาค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑ ต่อวัน ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐.๑ ต่อวัน ดังกล่าวและต้องคืนเงินค่าปรับที่หักและรับไว้โดยไม่มีสิทธิแก่ผู้ถูกฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟ้องแย้งว่า กรณีการจัดทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง การที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะลงลายมือชื่อในสัญญา คู่สัญญาต้องตรวจสอบสัญญาโดยละเอียดโดยเฉพาะสัญญาแนบท้ายเพิ่มเติม คู่สัญญาย่อมมีความตั้งใจจะเป็นไปตามสัญญาแนบท้ายจึงได้ทำสัญญาเพิ่มเติมในส่วนนี้ไว้

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างอาคารแล้ว ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาออกไปอีกจำนวน ๑๘๐ วัน โดยอ้างเหตุผลว่า ได้เกิดอุทกภัยจากพายุดีเปรสชันและได้ฝนหิมยุฟ้า ทำให้การก่อสร้างต้องหยุดชะงัก ผู้ฟ้องคดีได้อนุญาตให้ขยายระยะเวลาทำงานออกไปอีกจำนวน ๑๐๐ วัน นับแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๔๘ แต่เมื่อการก่อสร้างอาคารมาถึงในส่วนที่ต้องมุงหลังคา คณะกรรมการตรวจการจ้างมีมติตามหนังสือลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ไม่อนุญาตให้ใช้วัสดุมุงหลังคากระเบื้องรีดลอน เนื่องจากมีขนาดไม่ตรงตามรูปแบบรายการ และให้หยุดการก่อสร้างในส่วนของการมุงหลังคาไว้ก่อน เพื่อรอการสั่งการจากหน่วยงานต้นสังกัด หลังจากวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เป็นต้นมา ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารในส่วนอื่น จนกระทั่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๘ ขอให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจสอบสภาพและการใช้งานวัสดุมุงหลังคาที่ได้ดำเนินการ



/เสร็จเรียบร้อยแล้ว...

เสร็จเรียบร้อยแล้ว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจ้งตามหนังสือลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ ว่า แม้วัสดุถุงหลังคาไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ แต่ก็สามารถนำมาใช้งานได้ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องปรับลดส่วนต่างของราคาวัสดุที่ถูกส่งให้กับผู้ฟ้องคดีด้วย พิจารณาแล้วเห็นว่า หลังจากที่ถูกผู้ฟ้องคดีได้ขยายระยะเวลาการก่อสร้างอันเนื่องมาจากปัญหาอุทกภัย จำนวน ๑๐๐ วัน ให้กับผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ ผู้ถูกฟ้องคดีทำงานได้ล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนงาน โดยมีสาเหตุมาจากการขาดแคลนวัสดุและคนงาน ปรากฏตามหนังสือลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีเร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำงานโดยให้จัดหาวัสดุให้เพียงพอและจัดหาคนงานเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับเนื้องาน และสาเหตุของการที่ผู้ถูกฟ้องคดีหยุดการทำงาน เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีได้นำคนงานที่มีอยู่ประมาณ ๑๐ คน ไประดมก่อสร้างบ้านพักครู เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีส่งมอบงานงวดที่ ๗ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๘ แล้ว ก็ไม่ได้เข้าทำงานอีกจนกระทั่งถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๘ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเข้ามาดำเนินการก่อสร้างอาคารครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีประกาศบอกเลิกสัญญาจ้างในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ เห็นได้ว่า แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะมีปัญหาการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ถุงหลังคา นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างมีมติไม่อนุญาตให้ใช้กระเบื้องรีดลอน และให้ยุติการก่อสร้างในส่วนของการมุงหลังคา เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ จนถึงวันที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้คำแนะนำ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ ก็มีได้หมายความว่าผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องหยุดการก่อสร้างในช่วงระยะเวลาซึ่งอยู่ในระหว่างอายุสัญญาก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดียังคงทำการก่อสร้างอาคารส่วนอื่นต่อไปได้ ข้อยอ้างว่าไม่สามารถทำงานในช่วงระหว่างรอการตรวจสอบวัสดุถุงหลังคาจึงไม่อาจนำมาเป็นเหตุปฏิเสธว่า ไม่ได้ผิดนัดส่งมอบงานตามกำหนดสัญญาได้ สำหรับข้ออ้างที่ว่า ผู้ฟ้องคดีหักค่าปรับทั้งหมดจากค่างวดงานก่อสร้างและหักในอัตราร้อยละ ๐.๑ ต่อวันนอกเหนือจากที่ตกลงกันในสัญญาในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ ต่อวัน เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีขาดเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง นั้น เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๔๘ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ขยายให้จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๘ วันที่ผู้ฟ้องคดีหักค่าปรับนับตั้งแต่วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๘ รวม ๑๗ วัน ก่อนวันที่ผู้ฟ้องคดีจะบอกเลิกสัญญาในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ โดยผู้ฟ้องคดีได้แจ้งขอสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับด้วยแล้ว ตามหนังสือลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิปรับผู้ถูกฟ้องคดีตาม



/ข้อ ๑๕...

ข้อ ๑๕ ของสัญญาโดยใช้สิทธิหักเงินค่าปรับทั้งหมดจำนวน ๒๕๗,๗๒๐ บาท จากเงินค่างวดงาน งวดที่ ๘ จำนวน ๑,๒๑๒,๘๐๐ บาท รวมทั้งค่าปรับระหว่างวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ รวม ๖๑ วัน ตามที่ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งขอสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับตามหนังสือลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ ก่อนวันที่จะบอกเลิกสัญญาเช่นเดียวกัน เป็นเงิน ๙๒๔,๗๖๐ บาท จากค่างวดงานที่ ๒.๑ งวดที่ ๓.๑ งวดที่ ๕.๑ และงวดที่ ๗ จำนวน ๑,๗๔๓,๔๐๐ บาท ได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจะอ้างว่าการหักค่าปรับทั้งหมดจากค่างวดงานดังกล่าวเป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีขาดเงินหมุนเวียนซื้อวัสดุก่อสร้างไม่ได้ การขาดเงินหมุนเวียนซื้อวัสดุก่อสร้างเป็นเรื่องที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบเอง ไม่อาจโทษผู้ฟ้องคดี ผู้ใช้สิทธิปรับตามสัญญาได้ สำหรับอัตราค่าปรับร้อยละ ๐.๑ ต่อวัน ที่ผู้ฟ้องคดีนำมาใช้ปรับผู้ถูกฟ้องคดี นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ ขอขยายเวลาการก่อสร้างอาคารไปอีก ๑๘๐ วัน โดยมีการแก้ไขข้อ ๕ ของสัญญากำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้าง จากวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘ เป็นวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๔๘ และข้อ ๑๕ อัตราค่าปรับจากร้อยละ ๐.๐๑ ต่อวัน เป็นร้อยละ ๐.๑ ต่อวัน หรือวันละ ๑๕,๑๖๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกค่าปรับตามอัตราบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างได้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าบันทึกท้ายสัญญาจ้าง ข้อ ๑๕ ที่ทำขึ้นนั้น เนื่องมาจากข้อ ๑๕ ของสัญญาไม่ได้คำนวณเงินค่าปรับเป็นตัวเงินไว้ จึงต้องนำข้อ ๑๕ ของสัญญาไปขยายความ แต่เนื่องจากการคัดลอกตัวเลขค่าปรับจากสัญญาเดิมผิดพลาดจากตัวเลข ๐.๐๑ เป็นตัวเลข ๐.๑ จึงเป็นสาเหตุให้คำนวณค่าปรับผิดพลาดจากจำนวน ๑,๕๑๖ บาท เป็นจำนวน ๑๕,๑๖๐ บาท เห็นว่า ข้ออ้างดังกล่าวไม่อาจนำมารับฟังได้ เพราะถ้าไม่มีการตกลงกำหนดอัตราค่าปรับกันใหม่แล้ว ก็ไม่มีเหตุที่จะต้องทำบันทึกท้ายสัญญาจ้างเฉพาะเรื่องการคำนวณเงินค่าปรับเป็นตัวเงินไว้อีก ในเมื่อคู่สัญญาสามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้จากอัตราค่าปรับที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๕ ของสัญญาเดิมได้อยู่แล้ว สำหรับข้ออ้างในเรื่องการตรวจจ้างงานของผู้ฟ้องคดีล่าช้าใช้เวลานาน ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีผัดนัดในการส่งมอบงานนั้น เห็นว่า เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงในคดีว่า ผู้ฟ้องคดีตรวจรับงานล่าช้าหรือใช้เวลานานอย่างไร จึงไม่เป็นประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามข้ออ้าง ส่วนในเรื่องค่าแรงที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าเป็นสาเหตุในการทำงานล่าช้า เห็นว่า ก็ไม่เป็นข้ออ้างที่เกี่ยวกับข้อโต้แย้งในสัญญา จึงไม่เป็นข้อสาระสำคัญที่จะต้องนำมาพิจารณาวินิจฉัยเช่นกัน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถ



/ทำงานให้...

ทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาที่ผู้ฟ้องคดีขยายให้โดยปราศจากข้ออ้าง อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีหรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ตามข้อ ๑๕ ของสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีจึงเป็นฝ่ายผิดสัญญาจ้าง สำหรับความรับผิดชอบสัญญาจ้าง นั้น เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องเสียค่าปรับนับถัดจากวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ วันที่ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๑๕ ของบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง รวม ๑๗๓ วัน คิดเป็นค่าปรับจำนวน ๒,๖๒๒,๖๘๐ บาท แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้หักค่าปรับจากเงินค่างวดงานก่อสร้างรวม ๗๗ วัน ไว้แล้วเป็นเงิน ๑,๑๘๒,๔๘๐ บาท จึงยังเหลือค่าปรับค้างชำระอยู่อีกจำนวน ๙๕ วัน เป็นเงิน ๑,๔๔๐,๒๐๐ บาท และตามข้อ ๑๕ ของสัญญา ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ฟ้องคดีต้องจ้างผู้ควบคุมอีกต่อหนึ่งเป็นเงินจำนวนวันละ ๒๕๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างให้กับนายอมรพจมาน พรหมพัฒน์ จำนวน ๔๖ วัน วันละ ๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๙,๒๐๐ บาท ตามใบสัญญารับเงิน ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบในเงินค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วย ส่วนค่าตรวจการจ้างก่อสร้างจำนวน ๕,๔๐๐ บาท นั้น ไม่ถือว่าเป็นค่าควบคุมงานตามข้อ ๑๕ ของสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายส่วนนี้จากผู้ถูกฟ้องคดี และเมื่อรวมค่าปรับลดส่วนต่างของวัสดุในการมุงหลังคาจำนวน ๕๗,๑๐๒ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเป็นเงิน ๑,๕๐๖,๕๐๒ บาท แต่อย่างไรก็ดี ค่าปรับจำนวนทั้งสิ้น ๒,๖๒๒,๖๘๐ บาท นั้น เกินจำนวนเงินค่าปรับร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง ตามข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ กำหนดว่า หากจะต้องมีการปรับตามสัญญา และจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญา เว้นแต่คู่สัญญาจะได้อินยอมเสียค่าปรับแก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ ขอความเป็นธรรมหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรอผลการพิจารณาขนาดของวัสดุที่นำมาใช้มุงหลังคาจากผู้ฟ้องคดี ทำให้เสียเวลารอคำตัดสินจึงต้องเสียค่าปรับเป็นรายวัน ย่อมแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ยินยอมเสียค่าปรับโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ผู้ฟ้องคดีจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและเรียกค่าปรับเกินร้อยละสิบของเงินค่าจ้างไม่ได้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิปรับผู้ถูกฟ้องคดีได้เพียงร้อยละสิบของเงินค่าจ้าง ๑๕,๑๖๐,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๕๑๖,๐๐๐ บาท การที่ผู้ฟ้องคดีเรียกค่าปรับจำนวน ๒,๖๒๒,๖๐๐ บาท จึงไม่ชอบด้วยข้อ ๑๓๘ ของระเบียบ



/ดังกล่าว...

ดังกล่าว ประกอบกับเป็นค่าปรับจำนวนสูงเกินส่วนที่พึงจะเรียกได้ มาตรา ๓๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ให้อำนาจศาลพิจารณาลดค่าปรับดังกล่าวได้อีกทางหนึ่งด้วย จึงเห็นว่าค่าปรับตามคดีนี้ควรปรับได้เพียงร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง เป็นเงิน ๑,๕๑๖,๐๐๐ บาท และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้หักค่าปรับจากค่างานงวดงานก่อสร้างเป็นเงิน ๑,๑๘๒,๔๘๐ บาท และริบหลักประกันสัญญาตามสัญญาค่าประกันของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเกาะสมุย จำนวน ๗๕๘,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๙๔๐,๔๘๐ บาท เกินจำนวนเงินค่าปรับที่พึงปรับได้ตามข้อ ๑๓๘ ของระเบียบเดียวกัน เป็นเงิน ๔๒๕,๔๘๐ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงต้องคืนค่าปรับที่ปรับเกินจำนวนดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดี และเมื่อต้องหักค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานจำนวน ๙,๒๐๐ บาท และค่าปรับลดส่วนต่างของวัสดุถุงหลังคาจำนวน ๕๗,๑๐๒ บาท รวมเป็นเงิน ๖๖,๓๐๒ บาท จึงเหลือเงินที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องคืนผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงิน ๓๕๘,๑๗๘ บาท ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าปรับและค่าเสียหาย จำนวน ๗๕๓,๙๐๒ บาท ที่เหลือจากค่าปรับเป็นเวลา ๙๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ เป็นเงิน ๑,๔๔๐,๒๐๐ บาท ค่าปรับลดส่วนต่างของวัสดุถุงหลังคา เป็นเงิน ๕๗,๑๐๒ บาท และค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานเป็นเงิน ๑๔,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๕๑๑,๙๐๒ บาท ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการหักจากเงินค่าประกันการปฏิบัติตามสัญญาจำนวน ๗๕๘,๐๐๐ บาท ไปก่อนแล้ว เมื่อได้วินิจฉัยไว้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องเสียค่าปรับในอัตรา ร้อยละ ๐.๑ ต่อวัน ตามข้อ ๑๕ ของบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง แต่ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าก่อสร้าง คิดเป็นเงินจำนวน ๑,๕๑๖,๐๐๐ บาท จึงไม่มีกรณีที่จะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีหักเงินค่างานงวดงานเกินส่วนค่าปรับและค่าปรับลดส่วนต่างของวัสดุถุงหลังคาตามฟ้องแย้งหรือไม่ แต่เมื่อการหักเงินค่างานงวดงานดังกล่าวเกินส่วนค่าปรับร้อยละสิบของวงเงินค่าก่อสร้าง และค่าปรับลดส่วนต่างของวัสดุถุงหลังคาเป็นจำนวนเงิน ๓๕๘,๑๗๘ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับเงินจำนวนนี้คืนจากผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีหักเงินค่าปรับจากเงินเบิกจ่ายค่างานงวดที่ ๒.๑ งวดที่ ๓.๑ งวดที่ ๕.๑ และงวดที่ ๗ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๘ แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีฟ้องแย้งขอให้ชำระดอกเบี้ยในเงินค่าปรับที่ปรับโดยไม่ถูกต้องตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ จนถึงวันฟ้องเป็นเวลา ๒๗๖ วัน จึงสมควรคิดดอกเบี้ยให้ตามที่ขอเป็นเงิน ๒๐,๓๑๓.๑๐ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ในต้นเงิน ๓๕๘,๑๗๘ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ



/ศาลปกครองชั้นต้น...

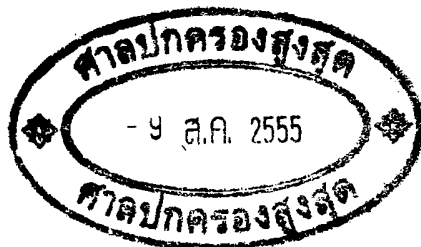
ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องของผู้ฟ้องคดี และพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับส่วนที่หักจากค่าแรงงานเกินจำนวน ๓๕๘,๑๗๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย ๒๐,๓๑๓.๑๐ บาท รวมเป็นจำนวนเงิน ๓๗๘,๔๙๑.๑๐ บาท แก่ผู้ถูกฟ้องคดี พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ในต้นเงิน ๓๕๘,๑๗๘ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ถูกฟ้องคดี เป็นเงินจำนวน ๙,๔๖๒.๒๘ บาท

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีจะมีสิทธิปรับผู้ถูกฟ้องคดีได้หรือไม่ เพียงใด ย่อมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ เมื่อสัญญาในข้อ ๑๕ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิปรับผู้ถูกฟ้องคดีได้ นับแต่วันครบกำหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญา และสัญญาข้อนี้ ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือขัดหรือแย้งต่อหลักกฎหมายมหาชน คู่สัญญาย่อมมีความผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาข้อดังกล่าว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิปรับผู้ถูกฟ้องคดีตามสัญญาข้อ ๑๕ กำหนดไว้ได้ ส่วนกรณีของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น กำหนดขึ้นโดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการพัสดุของส่วนราชการ และทั้งนี้หากมีกรณีการดำเนินการใดที่เอกชนหรือหน่วยงานอื่นจะต้องเข้าเกี่ยวข้องหรือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของระเบียบฯ ในเรื่องใด ส่วนราชการนั้นย่อมจะต้องนำหลักเกณฑ์เช่นนั้น มาประกาศกำหนดให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุนั้น ได้ทราบและตัดสินใจก่อนว่า ประสงค์จะเข้าเกี่ยวข้องกับการดำเนินการของส่วนราชการ ในเรื่องนั้นๆ หรือไม่ หากจะเกี่ยวข้องย่อมจะต้องถือปฏิบัติตามที่ส่วนราชการได้ประกาศกำหนดต่อไป กรณีของการทำสัญญาหากคู่สัญญาประสงค์จะให้หลักเกณฑ์เรื่องใดตามระเบียบ มีผลผูกพันใช้บังคับระหว่างกันก็ชอบที่จะต้องนำหลักเกณฑ์เช่นนั้นมาระบุไว้ในข้อสัญญา หรืออาจนำมาระบุเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาอันถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา แต่หากมิได้ระบุไว้แล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะนำระเบียบฯ มากล่าวอ้างเพื่อไม่ปฏิบัติหรือยกเว้นการปฏิบัติตามสัญญาไม่ได้ สำหรับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๘ นั้น มีเจตนารมณ์เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการที่ส่วนราชการจะพิจารณาบอกเลิกสัญญา กรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญา ระเบียบฯ ข้อดังกล่าวมิใช่เป็นบทบังคับให้ส่วนราชการจะต้องบอกเลิกสัญญาทันทีเมื่อจำนวนเงิน



/ค่าปรับ...

ค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างเป็นแต่เพียงเกณฑ์ที่ให้ส่วนราชการหยิบยกขึ้นมาพิจารณาว่าชอบที่จะบอกเลิกสัญญาหรือไม่ ทั้งมิได้มีเจตนารมณ์เป็นการกำหนดจำนวนเงินหรือวงเงินค่าปรับขั้นสูงที่ส่วนราชการมีสิทธิเรียกร้องจากคู่สัญญาได้ การที่ส่วนราชการจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญากับคู่สัญญาในกรณีที่คู่สัญญาไม่อาจปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดเงื่อนไขของสัญญาหรือไม่นั้น เป็นดุลพินิจที่ส่วนราชการจะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงประกอบกับข้อกำหนดเงื่อนไขของสัญญาในการบอกเลิกสัญญา เนื่องจากในการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเป็นการบริหารสัญญานั้น ส่วนราชการย่อมจะต้องคำนึงถึงประโยชน์แก่ส่วนรวมเป็นสำคัญ ฉะนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือการบริหารสัญญาของผู้ฟ้องคดี ย่อมมีดุลพินิจที่จะเลือกใช้สิทธิตามสัญญาในทางใดทางหนึ่งที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม เมื่อสิทธิของผู้ฟ้องคดีที่จะเรียกเอาค่าปรับจากผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องพิจารณาตามสิทธิที่มีอยู่ในสัญญาข้อ ๑๕ ทั้งในสัญญามีได้กำหนดจำกัดจำนวนหรือวงเงินค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิเรียกร้องเอาจากผู้ถูกฟ้องคดีว่าจะต้องไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญาอันเป็นจำนวนตามที่กำหนดไว้ในระเบียบฯ ที่ใช้ในการพิจารณาบอกเลิกสัญญาหรือไม่ดังได้กล่าวแล้วเท่านั้น กรณีจึงไม่อาจนำระเบียบฯ ดังกล่าวมาพิจารณาจำกัดหรือหักล้างสิทธิของผู้ฟ้องคดีในการเรียกร้องเอาค่าปรับตามสัญญาจากคู่สัญญา การที่ศาลปกครองมีคำวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิปรับผู้ถูกฟ้องคดีตามสัญญาจ้างทั้งสองฉบับเพียงจำนวนร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างเท่านั้น จึงไม่ชอบด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้วข้างต้น ส่วนประเด็นที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีเรียกเอาเต็มตามจำนวนวันตามสิทธิที่มีอยู่ในสัญญาเป็นเวลา ๑๗๓ วันเป็นค่าปรับจำนวนสูงเกินส่วนที่จะพึงเรียกได้ ศาลมีอำนาจพิจารณาลดค่าปรับได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๓ จึงเห็นว่า ค่าปรับตามคดีนี้ควรปรับได้เพียงร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างเท่านั้น ศาลลดค่าปรับเหลือเพียง ๑,๕๑๖,๐๐๐ บาท นั้น ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วย เพราะว่าตามบทบัญญัติมาตราดังกล่าวท่านให้พิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินเท่านั้น ดังนั้น เมื่อวัตถุประสงค์ของการจ้างก่อสร้างตามสัญญานี้ก็เพื่อให้นักเรียนมีอาคารเพื่อใช้ในการศึกษาเล่าเรียนต่อไป เมื่อครบกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างที่ขยายให้แล้ว แต่การสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีเร่งรัดให้ทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วถึง ๘ ครั้ง แต่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังคงเพิกเฉยไม่เข้าทำการก่อสร้างเป็นระยะเวลานานถึง ๔ เดือน และการก่อสร้างที่ล่าช้าที่ไม่มีเหตุอันสมควร ทั้งที่ผู้ฟ้องคดี



/ได้เคยขยาย...

ได้เคยขยายระยะเวลาทำงานตามสัญญาให้ผู้ถูกฟ้องคดี หากศาลใช้ดุลพินิจให้เรียกค่าปรับได้เพียงร้อยละสิบของค่าจ้างในการก่อสร้าง ก็จะมีผลทำให้ผู้รับจ้างก่อสร้างคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐโดยทั่วไปทำการก่อสร้างล่าช้าโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายที่จะเกิดต่อสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการศึกษาของชาติ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีเรียกเอาค่าปรับเต็มตามสัญญาเป็นเวลา ๑๗๓ วัน ตามอัตราที่คู่สัญญาตกลงกันตามบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ จึงมิใช่เรียกเอาค่าปรับที่สูงเกินส่วน แต่เป็นการเรียกเอาค่าปรับที่สมควรเหมาะสมกับความเสียหายแล้ว ฉะนั้น ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิคิดค่าปรับตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๖ เป็นเวลา ๑๗๓ วัน เป็นเงินค่าปรับ ๒,๖๒๒,๖๘๐ บาท เมื่อมีค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้ชำระ จำนวน ๑,๔๔๐,๒๐๐ บาท และค่าปรับลดส่วนต่างของวัสดุถุงหลังคา จำนวน ๕๗,๑๐๒ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๔๙๗,๓๐๒ บาท ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินประกันสัญญาไว้แล้ว จำนวน ๗๕๘,๐๐๐ บาท เมื่อหักกลบหนี้กันแล้ว เหลือเงินที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๗๓๙,๓๐๒ บาท ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานที่ได้จ่ายไปแล้วให้กับผู้ควบคุมงานเป็นเงิน ๙,๒๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๔๘,๕๐๒ บาท ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงิน จำนวน ๗๔๘,๕๐๒ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่สัญญาเลิกกัน จนถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๔๕,๖๗๙.๑๓ บาท รวมเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเงิน ๗๙๔,๑๘๑.๑๓ บาท ให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของเงินต้น จำนวน ๗๔๘,๕๐๒ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่ผู้ฟ้องคดี ยกฟ้องค่าฟ้องแย้งของผู้ถูกฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า คดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นหน่วยงานราชการที่มีฐานะเป็นกรมสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบอำนาจให้โรงเรียนท่าเพื่องวิทยา อันเป็นหน่วยงานราชการเช่นเดียวกัน ดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ตามหนังสือมอบอำนาจที่ ๒๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ กรณีโรงเรียนท่าเพื่องวิทยาได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน ๑๕,๑๖๐,๐๐๐ บาท จากผู้ฟ้องคดีในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๒๑๖ เห็นได้ว่าสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๖ ฉบับลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ระหว่างผู้ฟ้องคดี โดยผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเพื่องวิทยา ผู้ว่าจ้าง กับ ผู้ถูกฟ้องคดี ผู้รับจ้าง ได้ดำเนินการและอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับและกฎเกณฑ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ การบังคับใช้สัญญาดังกล่าวจึงต้องดำเนินการไม่ให้ขัดแย้ง



/หรือนอกเหนือ...

หรือนอกเหนือระเบียบดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีดำเนินการบริหารเงินงบประมาณและดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยที่ข้อ ๖ ของระเบียบดังกล่าวระบุว่า ระเบียบนี้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณ เงินกู้ และเงินช่วยเหลือ เห็นได้ว่า แม้สัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๖ จะไม่ได้นำหลักเกณฑ์ตามระเบียบดังกล่าวมาระบุไว้ในสัญญาก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีในฐานะเป็นส่วนราชการย่อมจะต้องผูกพันและปฏิบัติตาม ผู้ฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ทำเพื่อวิทยาได้แจ้งความประสงค์แก่ผู้ถูกฟ้องคดีว่า มีเจตนาที่จะนำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๘ มาบังคับใช้ ปรากฏตามหนังสือแจ้งค่าปรับถึงผู้ถูกฟ้องคดี เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๔๘ แล้ว ผู้ฟ้องคดีในฐานะคู่สัญญาในคดีนี้จึงต้องผูกพันตามระเบียบดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์กล่าวอ้างว่า สัญญาจ้างฉบับดังกล่าวในข้อ ๑๕ กำหนดให้ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิปรับผู้ถูกฟ้องคดีได้ นับแต่วันครบกำหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิปรับผู้ถูกฟ้องคดีตามสัญญาข้อ ๑๕ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า เมื่อระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๘ กำหนดว่า ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น คดีนี้ผู้ถูกฟ้องคดีได้โต้แย้งค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีได้หักไป และได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ ขอความเป็นธรรมหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาจ้างกรณีผู้ถูกฟ้องคดีต้องรอผลการพิจารณาขนาดวัสดุที่นำมาใช้มุงหลังคาจากผู้ฟ้องคดีจึงต้องเสียค่าปรับเป็นรายวัน เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีโต้แย้งไม่ได้ยินยอมในเรื่องค่าปรับดังกล่าวมาโดยตลอด การที่ผู้ฟ้องคดีจะปรับผู้ถูกฟ้องคดีตามสัญญาข้อ ๑๕ นั้น ย่อมเป็นการสูงเกินส่วนและกฎหมายก็ให้อำนาจศาลลดค่าปรับดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ทั้งสัญญาจ้างในคดีนี้อยู่ภายใต้บังคับของข้อ ๑๓๘ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาค่าปรับที่ผู้ฟ้องคดีเรียกเอาเต็มจำนวนวันตามสิทธิที่มีอยู่ในสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าเป็นค่าปรับที่สูงเกินส่วนและลดค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีให้ร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง คือ คิดค่าปรับผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑,๕๑๖,๐๐๐ บาท ขอบด้วย



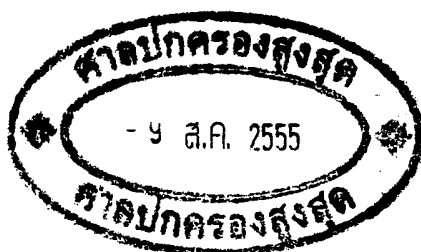
/เหตุผล...

เหตุผลและกฎหมายแล้ว ที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีเรียกเอาค่าปรับเต็มตามสัญญามิใช่เป็นการเรียกค่าปรับที่สูงเกินส่วน แต่เป็นการเรียกเอาค่าปรับในอัตราที่เหมาะสม ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้มีเจตนาที่จะกระทำผิดสัญญาต่อผู้ฟ้องคดี เหตุแห่งการผิดนัดผิดสัญญาในคดีนี้ บางส่วนเกิดจากภัยธรรมชาติโดยเป็นช่วงพายุ น้ำท่วม ไม่อาจปรับถมพื้นที่ดิน เพื่อทำการก่อสร้างฐานรากเพื่อสร้างอาคารต่อไปได้ และบางส่วนเกิดจากการรอการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์หลังคา และการตรวจรับงานของฝ่ายผู้ฟ้องคดี อันล่าช้า ใช้เวลานานทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีผิดนัดในการส่งมอบงานและเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้เบิกเงินค่างวดงานก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีก็ได้หักเป็นเงินค่าปรับเสียทั้งสิ้นโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ถูกฟ้องคดี การที่ผู้ฟ้องคดีหักเงินค่าปรับเกินส่วนทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีขาดเงินทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างและค่าแรงงาน เป็นสาเหตุหนึ่งแห่งการผิดนัดส่งมอบงานของผู้ถูกฟ้องคดี การที่จะกำหนดค่าปรับนั้นย่อมเป็นไปตามพฤติการณ์และความเสียหายที่เกิดขึ้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นใช้ดุลพินิจพิจารณาประกอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ปรับผู้ถูกฟ้องคดีในอัตราร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง คิดค่าปรับผู้ถูกฟ้องคดีเป็นเงินจำนวน ๑,๕๑๖,๐๐๐ บาท ขอบด้วยเหตุผลและกฎหมายทุกประการแล้ว ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ ผู้ฟ้องคดีโดยผู้อำนวยการโรงเรียนท่าเพื่องวิทยา ผู้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๒/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ได้ทำสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๖ จ้างผู้ถูกฟ้องคดีก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๖ ปรับปรุง ๔๖ และสิ่งก่อสร้าง รวม ๗ รายการ ณ โรงเรียนท่าเพื่องวิทยา ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วงเงินค่าจ้าง ๑๕,๑๖๐,๐๐๐ บาท โดยมีข้อตกลงกันในสัญญา ข้อ ๕ ว่า ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานก่อสร้างภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ และให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘ และในสัญญา ข้อ ๑๕ ว่า หากผู้รับจ้าง



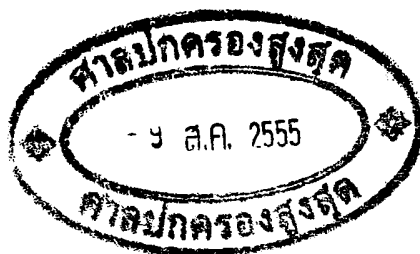
/ไม่สามารถ...

ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ บาท ต่อวัน และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๕๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง รวมทั้งผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย และหากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ ข้อ ๑๖ กำหนดว่า ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ในกรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงานและค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างได้ และใช้สิทธิตามข้อ ๑๗ ของสัญญาที่กำหนดว่า ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้ หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด ในการทำสัญญากันดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้นำหนังสือคำประกันของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเกาะสมุย จำนวนเงิน ๗๕๘,๐๐๐ บาท มาให้ผู้ฟ้องคดีเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้เข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ ถึงผู้ฟ้องคดีแจ้งขอขยายเวลาการก่อสร้างออกไปอีก ๑๘๐ วัน เนื่องจากได้มีภัยทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย พายุดีเปรสชัน และได้ฝนหิมยุฟ้า ทำให้มีฝนตกหนักและน้ำท่วมจนทำการก่อสร้างไม่ได้ ต้องหยุดทำงานเป็นระยะๆ ทำให้ก่อสร้างล่าช้า ผู้ฟ้องคดีจึงอนุญาตให้ขยายเวลาทำงานต่อไปได้ ๑๐๐ วัน ปรากฏตามท้ายหนังสือ เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ



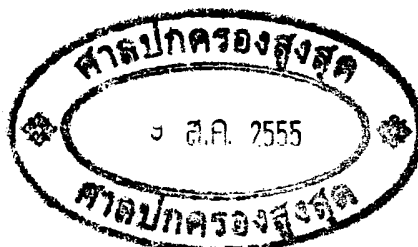
/ตรวจการจ้าง...

ตรวจการจ้าง ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๗ และได้จัดทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๔๖ ข้อ ๕ และข้อ ๑๕ มีใจความสรุปตามข้อ ๕ ว่า ผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๔๘ และข้อ ๑๕ ว่า หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราร้อยละ ๐.๑ ต่อวัน (หรือวันละ ๑๕,๑๖๐ บาท) และจำต้องชำระค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นเงินวันละ ๒๕๐ บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง เมื่อผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทำงานล่าช้าเนื่องจากขาดแคลนวัสดุและคนงาน จึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีรีบเร่งทำงาน ต่อมาในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ผู้ถูกฟ้องคดีมีปัญหาเกี่ยวกับวัสดุมุงหลังคา กระเบื้องรื้อดลอน เนื่องจากมีขนาดความสูงของลอนไม่ตรงตามรูปแบบรายการ ผู้ควบคุมงานจึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีหยุดการก่อสร้างในส่วนของการมุงหลังคาไว้ก่อน เพื่อบรรเทาภาระของหน่วยงานต้นสังกัด ปรากฏตามหนังสือลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ และตามหนังสือลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ที่มีไปถึงผู้ฟ้องคดี โดยฉบับหลังได้รายงานว่าตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เป็นต้นมา ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารในส่วนอื่นๆ ที่สามารถก่อสร้างได้ โดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาเรื่องกระเบื้องรื้อดลอนมุงหลังคา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับนำคนงานที่มีอยู่ประมาณ ๑๐ คน ไประดมก่อสร้างบ้านพักครู ส่งผลให้การก่อสร้างอาคารเรียนของผู้ถูกฟ้องคดีต้องหยุดชะงักลง ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๘ ถึงโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอให้ตรวจสอบสภาพและการใช้งานของวัสดุมุงหลังคา และได้รับแจ้งตามหนังสือลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ ว่าวัสดุใช้มุงหลังคาไม่ได้ขนาดตามรายการที่ระบุไว้ในแบบแปลน แต่จากการคำนวณวิเคราะห์สามารถรับน้ำหนักแรงดันลมและการไหลของน้ำฝนที่ ๓๐๐ และ ๒๕๐ มม./ชม. ได้ และเพื่อให้ไม่ให้ทางราชการเสียประโยชน์ เห็นควรเปรียบเทียบราคาวัสดุหลังคาตามที่ระบุในรายการประกอบแบบกับวัสดุมุงหลังคาที่ได้นำมาติดตั้งจริงพบว่า วงเงินลดลงจากวัสดุที่กำหนดไว้ในรายการประกอบแบบเป็นเงิน ๕๗,๑๐๒ บาท คณะกรรมการตรวจการจ้างการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียน



/ทำเพื่อ...

ทำเพื่อองวิทยาได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๘ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างในส่วนวัสดุคงเหลือหลังคาต่อไปได้ แต่จะต้องเสียค่าปรับลดส่วนต่างของวัสดุคงเหลือคาเป็นเงิน ๕๗,๑๐๒ บาท และต้องรับดำเนินการก่อสร้างให้งานแล้วเสร็จตามรูปแบบรายการภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับทราบหนังสือแจ้งดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๘ ต่อมาหลังจากที่ล่วงเลยกำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๘ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งขอสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับตามสัญญาเป็นรายวัน วันละ ๑๕,๑๖๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๘ รวม ๑๗ วัน เป็นเงิน ๒๕๗,๗๒๐ บาท และได้เบิกจ่ายเงินงวดงานที่ ๘ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๔๘ ให้กับผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน ๑,๒๑๒,๘๐๐ บาท แต่ให้หักค่าปรับจำนวนดังกล่าวออกจากเงินค่าจ้างงวดงาน และได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ แจ้งขอสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับนับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ รวม ๖๑ วัน เป็นเงิน ๙๒๔,๗๖๐ บาท พร้อมทั้งได้เบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒.๑ งวดที่ ๓.๑ งวดที่ ๕.๑ และงวดที่ ๗ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๘ ตามหนังสือ ที่ ศธ ๘๖/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ เป็นเงิน ๑,๗๔๓,๔๐๐ บาท ให้กับผู้ถูกฟ้องคดี แต่ให้หักค่าปรับจำนวนเงินดังกล่าวออกจากเงินค่าจ้างงวดงาน ต่อมาเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ทำงานในงวดงานที่เหลือ คือ งวดที่ ๔.๒ งวดที่ ๕ งวดที่ ๑๐ และงวดสุดท้าย ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๑๖๓.๐๐๙/๒๐๔ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ หนังสือ ที่ ศธ ๐๔๑๖๓.๐๐๙/๒๔๗ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๔๘ และหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๑๖๓.๐๐๙/๒๖๗ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๘ เร่งรัดให้ผู้ถูกฟ้องคดีทำงาน และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงมีประกาศลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ บอกลิขสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดี และได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๑๖๓.๐๐๙/๒๗๔ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินค่าปรับในส่วนที่ยังไม่ได้เรียกค่าปรับจำนวน ๙๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ เป็นเงิน ๑,๔๔๐,๒๐๐ บาท และค่าปรับลดส่วนต่างของวัสดุคงเหลือหลังคาเป็นเงิน ๕๗,๑๐๒ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๔๙๗,๓๐๒ บาท ไปชำระให้กับผู้ฟ้องคดี และต่อมาวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินค่าปรับ และค่าปรับลดส่วนต่างของวัสดุในการมุงหลังคาจำนวนดังกล่าว รวมทั้ง



/คำตอบแทน...

คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างเป็นเงิน ๑๔,๖๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๕๑๑,๙๐๒ บาท ไปชำระให้กับผู้ฟ้องคดี และวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๙ ได้มีหนังสือ ที่ ศธ ๐๔๑๖๓.๐๐๙/๐๖๕ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินค้ำประกัน การปฏิบัติตามสัญญาตามหนังสือค้ำประกันของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเกาะสมุย เป็นเงิน ๗๔๘,๐๐๐ บาท จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีนำเงินค่าเสียหายส่วนที่เหลือ เป็นเงิน ๗๕๓,๙๐๒ บาท ไปชำระให้กับผู้ฟ้องคดี ภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๙ (ในชั้นอุทธรณ์ผู้ฟ้องคดีได้แก้ไขในส่วนของค่าควบคุมงานเป็น ๙,๒๐๐ บาท ทำให้จำนวนเงิน ค่าเสียหายลดลงเหลือจำนวนเงิน ๗๔๘,๕๐๒ บาท)

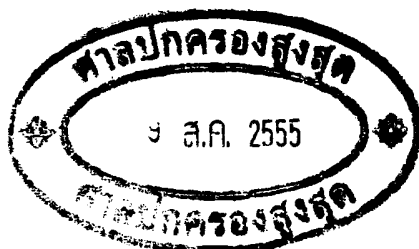
คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามคำอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าปรับหรือค่าเสียหายตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ หรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีเริ่มทำงานก่อสร้างภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ และให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ ขอย้ายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาออกไปอีก ๑๘๐ วัน มีเหตุผลว่า เกิดอุทกภัยทำให้ต้องหยุดการก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีได้อนุญาตให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก ๑๐๐ วัน โดยผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้ตกลงทำบันทึกแนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๖ โดยมีการแก้ไขข้อ ๕ ของสัญญา กำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างจากวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๔๘ เป็นวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๔๘ และแก้ไขข้อ ๑๕ อัตราค่าปรับจากร้อยละ ๐.๐๑ ต่อวัน เป็นร้อยละ ๐.๑ ต่อวัน (หรือวันละ ๑๕,๑๖๐ บาท) ต่อมา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทำงานล่าช้าจึงมีหนังสือลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ เร่งรัดการทำงานโดยจัดหาวัสดุให้เพียงพอและจัดหาคนงานเพิ่มเติม เมื่อผู้ถูกฟ้องคดี ดำเนินการก่อสร้างอาคารมาถึงส่วนที่ต้องมุงหลังคา คณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ฟ้องคดี ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ไม่อนุญาตให้ใช้วัสดุมุงหลังคา กระเบื้องรีดลอน เนื่องจากมีขนาดความสูงของลอนไม่ตรงตามรูปแบบรายการและให้หยุดการก่อสร้างในส่วนของการมุงหลังคาไว้ก่อนเพื่อรอการพิจารณาสั่งการจากหน่วยงาน



/ต้นสังกัด...

ต้นสังกัด หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารในส่วนอื่นที่สามารถก่อสร้างได้ แต่กลับนำคนงานไปก่อสร้างบ้านพักครูทำให้การก่อสร้างอาคารเรียนต้องหยุดชะงักลง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๘ และวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๘ เร่งรัดการทำงานก่อสร้างดังกล่าว ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๘ ถึงโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอให้ตรวจสอบสภาพและการใช้งานของวัสดุถุงมุงหลังคา ได้รับแจ้งตามหนังสือโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๔๘ ว่า แม้วัสดุถุงมุงหลังคาไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการแต่ก็สามารถนำมาใช้งานได้ และเพื่อให้ทางราชการเสียประโยชน์เห็นควรเปรียบเทียบราคาวัสดุตามที่ระบุในรายการประกอบแบบกับวัสดุถุงมุงหลังคาที่ได้นำมาติดตั้งจริง และพบว่าวงเงินลดลงเป็นเงิน ๕๗,๑๐๒ บาท คณะกรรมการตรวจการจ้างได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๘ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการก่อสร้างในส่วนวัสดุถุงมุงหลังคาต่อไปได้ แต่ต้องเสียค่าปรับลดส่วนต่างของวัสดุถุงมุงหลังคาเป็นเงิน ๕๗,๑๐๒ บาท และต้องรีบดำเนินการก่อสร้างให้งานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๘ ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๘ และฉบับลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๔๘ เร่งรัดการทำงานของผู้ถูกฟ้องคดีก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะบอกเลิกสัญญาในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ ดังนั้น เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทำงานไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๔๘ จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำผิดสัญญาตามข้อ ๕ และต้องเสียค่าปรับและค่าควบคุมงานตามข้อ ๑๕ ของบันทึกแนบท้ายสัญญาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิตามข้อ ๑๖ ของสัญญาในการรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาและค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างได้ ประกอบกับข้อ ๑๗ ของสัญญาที่กำหนดว่า ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่าย หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติ



/ตามสัญญา...

ตามสัญญาก็ได้ หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายอยู่อีกเท่าใด ผู้ฟ้องคดีจะคืนให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหมด คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีผิดสัญญาจ้างจึงต้องเสียค่าปรับนับถัดจากวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๔๘ ถึงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๘ วันที่ผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญา รวม ๑๗๓ วัน คิดเป็นค่าปรับจำนวน ๒,๖๒๒,๖๘๐ บาท แต่จากการที่ผู้ฟ้องคดีได้หักค่าปรับจากเงินค่างวดงานก่อสร้างรวม ๗๘ วันไว้แล้วเป็นเงิน ๑,๑๘๒,๔๘๐ บาท จึงเหลือค่าปรับค้างชำระอยู่อีก ๙๕ วัน คิดค่าปรับเป็นเงิน ๑,๔๔๐,๒๐๐ บาท และผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน เมื่อผู้ฟ้องคดีต้องจ้างผู้ควบคุมอีกต่อหนึ่ง ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายเงินค่าควบคุมงานก่อสร้างให้กับนายอมรพจมาน พรหมพัฒน์ จำนวน ๔๖ วัน ค่าควบคุมงานวันละ ๒๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๙,๒๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบในเงินค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วย และเมื่อรวมค่าปรับลดส่วนต่างของวัสดุในการมุงหลังคา จำนวน ๕๗,๑๐๒ บาท ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๖,๕๐๒ บาท โดยที่ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๘ กำหนดว่า ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น เห็นได้ว่า ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีดังกล่าวถึงแม้จะมีได้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาก็ตามแต่เป็นระเบียบที่ให้สิทธิแก่คู่สัญญาฝ่ายหน่วยงานราชการในฐานะผู้ว่าจ้างจะต้องปฏิบัติให้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียว ในกรณีที่เห็นว่าคู่สัญญาฝ่ายเอกชนไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ หรือหากปฏิบัติตามสัญญาต่อไป จะเป็นอุปสรรคต่อการบริการสาธารณะของรัฐ โดยวางแผนการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาไว้กรณีที่เงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง และคู่สัญญาจะต้องไม่ได้ยินยอมเสียค่าปรับ นอกจากนี้ ข้อ ๑๓๘ ของระเบียบดังกล่าว มีลักษณะเป็นมาตรการเร่งรัดในตัวมิให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนดำเนินการก่อสร้างล่าช้าเกินสมควร อันจะเป็นผลเสียต่อทางราชการที่มีหน้าที่ต้องดำเนินการบริการสาธารณะตามหลักว่าด้วยความต่อเนื่อง และหลักว่าด้วยการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการบริการสาธารณะ ขณะเดียวกันบทบัญญัติ



/ดังกล่าว...

ดังกล่าวก็มุ่งคุ้มครองคู่สัญญาฝ่ายเอกชนที่ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ มิให้ต้องแบกรับภาระจากเงินค่าปรับในจำนวนที่สูงเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง และการที่คู่สัญญาฝ่ายราชการจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือไม่ ก็เป็นดุลพินิจของคู่สัญญาฝ่ายราชการที่จะพิจารณาดำเนินการเพื่อให้เกิดดุลยภาพระหว่างประโยชน์ของราชการในการจัดทำบริการสาธารณะให้บรรลุผลกับความเสียหายของคู่สัญญาฝ่ายเอกชนที่จะต้องแบกรับภาระจากเงินค่าปรับเว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อประโยชน์ของคู่สัญญาโดยแท้ เช่น ไม่ตกเป็นผู้ทึงงานของทางราชการ เป็นต้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในกำหนดเวลา ตามข้อ ๕ ของสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีมีหน้าที่ต้องชำระเงินค่าปรับแก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๑๕ ของสัญญา ที่กำหนดว่า ถ้าผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ฟ้องคดียังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดียินยอมให้ผู้ฟ้องคดีปรับเป็นรายวัน วันละ ๑๕,๑๖๐ บาท นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้ขยายระยะเวลากำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจนถึงวันบอกเลิกสัญญา แต่การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการบอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวโดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการตามสัญญาต่อไปจนกระทั่งจำนวนเงินค่าปรับเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้าง และไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ใดๆ ถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่สุจริต ขัดต่อเจตนารมณ์ของข้อ ๑๓๘ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างไรก็ตาม การที่สัญญาจ้างกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าปรับให้แก่ผู้ฟ้องคดีในกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญานั้น เป็นการกำหนดเบี้ยปรับหรือค่าเสียหายเนื่องจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีชำระหนี้ไม่ถูกต้องตามสมควร วัลล่วงหน้า ตามมาตรา ๓๘๓ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ถ้าเบี้ยปรับที่รับนั้นสูงเกินส่วน ศาลจะลดลงเป็นจำนวนพอสมควรก็ได้ ในการที่จะวินิจฉัยว่าสมควรเพียงใดนั้น ท่านให้พิเคราะห์ถึงทางได้เสียของเจ้าหนี้ทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่แต่เพียงทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินเมื่อได้ใช้เงินตามเบี้ยปรับแล้ว สิทธิเรียกร้องขอลดก็เป็นอันขาดไป บทบัญญัติดังกล่าวให้ศาลมีอำนาจที่จะใช้ดุลพินิจลดเบี้ยปรับที่ได้กำหนดในสัญญาได้ ถ้าศาลเห็นว่าเบี้ยปรับที่คู่สัญญากำหนดไว้สูงเกินส่วน แต่ในการที่จะใช้ดุลพินิจ



/ลดเบี้ยปรับ...

ลดเบี้ยปรับ ศาลจะต้องพิเคราะห์ทางได้เสียของผู้ฟ้องคดีทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมาย อันมิใช่เพียงแต่ทางได้เสียในเชิงทรัพย์สินเท่านั้น เมื่อปรากฏว่าค่าปรับที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องชำระให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๒,๖๒๒,๖๐๐ บาท นั้น เป็นจำนวนถึงร้อยละ ๑๗.๓ ของวงเงินค่าจ้าง เมื่อตามสัญญาจ้างมีจำนวนเงินค่าจ้าง ๑๕,๑๖๐,๐๐๐ บาท ค่าปรับร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างดังกล่าว คิดเป็นเงินจำนวน ๑,๕๑๖,๐๐๐ บาท การที่ผู้ฟ้องคดีเรียกค่าปรับจำนวน ๒,๖๒๒,๖๐๐ บาท ค่าปรับจำนวนดังกล่าวเป็นค่าปรับที่สูงเกินส่วน ศาลพิเคราะห์ทางได้เสียของผู้ฟ้องคดีแล้ว โดยก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะยื่นหนังสือสัญญาขอขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาออกไปอีก ๑๘๐ วัน ได้กำหนดค่าปรับตามสัญญาร้อยละ ๐.๐๑ ต่อวัน ผู้ฟ้องคดีอนุญาตขยายระยะเวลาก่อสร้างออกไปอีก ๑๐๐ วัน และแก้ไขข้อ ๕ ของสัญญา กำหนดค่าปรับจากร้อยละ ๐.๑ ต่อวัน ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับภาระมากขึ้น เห็นควรลดค่าปรับให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเหลือร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา คิดเป็นเงินค่าปรับจำนวน ๑,๕๑๖,๐๐๐ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดีได้หักเงินค่าปรับจากค่างวดงานก่อสร้างไว้เป็นเงิน ๑,๑๘๒,๔๘๐ บาท และริบหลักประกันสัญญาค้ำประกันของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาเกาะสมุย จำนวน ๗๕๘,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,๙๔๐,๔๘๐ บาท เป็นจำนวนเกินกว่าเงินค่าปรับที่ศาลพิจารณาลดให้อยู่จำนวน ๔๒๔,๔๘๐ บาท เมื่อหักค่าปรับลดส่วนต่างของวัสดุคงเหลือ เป็นเงินจำนวน ๕๗,๑๐๒ บาท และค่าจ้างผู้ควบคุมงาน เป็นเงินจำนวน ๙,๒๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๖๖,๓๐๒ บาท จึงเหลือเงินที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องคืนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี เป็นจำนวนเงิน ๓๕๘,๑๗๘ บาท เมื่อผู้ฟ้องคดียังไม่ได้มีการจ่ายเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีจึงถือว่า ผู้ฟ้องคดีตกเป็นผู้ผิดนัดนับแต่วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ อันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีหักเงินค่าปรับจากเงินเบิกจ่ายค่างวดงาน งวดที่ ๒.๑ งวดที่ ๓.๑ งวดที่ ๕.๑ และงวดที่ ๗ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๔๘ ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยในจำนวนเงินดังกล่าวนับแต่วันนั้นเป็นต้นไป แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีฟ้องแย้ง ขอให้ผู้ฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยในเงินค่าปรับที่ปรับไม่ถูกต้องนับแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ จึงสมควรคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากเงินค่าปรับที่ต้องคืนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีจำนวน ๓๕๘,๑๗๘ บาท นับแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๘ ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีขอถึงวันฟ้อง เป็นเงินจำนวน ๒๐,๓๑๓.๑๐ บาท และให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ในต้นเงิน



/๓๕๘,๑๗๘ บาท...

๓๕๘,๑๗๘ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น
 ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องของผู้ฟ้องคดี และพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีคืนเงินค่าปรับ
 ส่วนที่หักจากค่าวงงานเกินจำนวน ๓๕๘,๑๗๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย ๒๐,๓๑๓.๑๐ บาท
 รวมเป็นจำนวนเงิน ๓๗๘,๔๙๑.๑๐ บาท แก่ผู้ถูกฟ้องคดี พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕
 ต่อปี ในต้นเงิน ๓๕๘,๑๗๘ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้
 คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีแก่ผู้ถูกฟ้องคดีจำนวน ๙,๔๖๒.๒๘ บาท นั้น
 ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

นายสุเมธ รอยกุลเจริญ
 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

Dr. Siam

ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายไพบุลย์ เสียงก้อง
 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



นายสุชาติ มงคลเลิศพล
 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายพรชัย มั่นสศิริเพ็ญ
 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสมรรถชัย วิชาลาภรณ์
 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

[Signature]

ตุลาการผู้แถลงคดี : นางนฤมล ธรรมครองอาตม์

